

내부감사 모범사례

접수번호		제출부서	보증 이행처
제 목	HUG 건설사업관리 통합관리체계 구축으로 제도간 연계성 강화		

1 추진배경

가. 현황 및 문제점

- ☐ 건설사업관리 시행 기준에 대하여 개정법령과 내규기준 상이

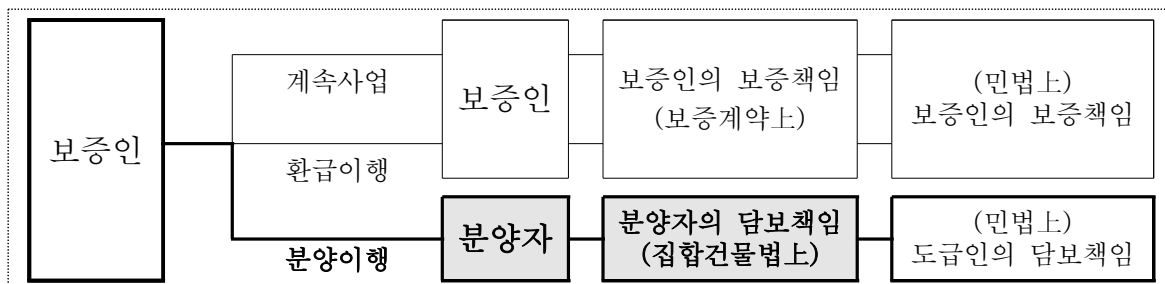
구분	건설기술진흥법	내규 (분양이행사업장의 공품질 관리 지침)
내용	발주청의 건설사업관리 시행 의무기준	건설사업관리 위탁시행 가능기준
기준	총공사비 200억원 이상인 건설공사로서 300세대 이상의 공동주택	총세대수 1,000세대 이상이거나 잔여공사비 1,000억 이상인 경우

※ 건설사업관리(CM) : 건설공사에 관한 기획, 타당성조사, 설계, 시공관리, 감리 등을 수행하는 것

나. 추진배경

- ☐ 분양이행(공사이행시) 하자담보책임 확대 추세

- 공사이행시 하자담보책임에 대비하여 선제적 잔여공사 품질관리 필요성 대두



※ 종전에는 승계시공하는 경우 보증인 지위의 하자보증책임만을 인정하여 왔으나, 대법원은 우리공사 분양이행의 경우 HUG가 분양자(사업주체)로서 하자담보책임을 부담해야 한다고 판결

- ☐ 공사품질관리 강화 필요

- 전문적인 기술적 판단이 필요한 부분에 관하여 기성금 과다지급, 중대하자, 공정률 지연문제 등 사전 예방

가. 추진과정

- `17.03.17. 건설사업관리 제도개선을 위한 한국CM협회 업무협의
 - 현행제도 문제점 도출 및 제도개선 방향 논의
- `17.04.24. ~~ ○○사업장 공사후매각 검토를 위한 현장조사
 - 영업부서 의견청취 및 현장조사를 통한 제도개선사항 검토
- `17.08.04. 보증이행 제도개선 간담회(서울 북부·서부·동부 관리센터)
 - 건설사업관리 통합개선안(초안) 설명 및 현장의견 청취
- `17.08.21. 품질관리체계 개선을 위한 관련 협회 실무협의(개별 방문)
 - 한국건설기술관리협회, 한국CM협회
- `17.09.01. HUG 잔여공사 품질관리체계 개선을 위한 간담회
 - (관련 협회 및 업계 통합, 서울 여의도사옥 4층)
 - 관련 업계 : &&CM 이사, (주)##CM 대표이사
 - 관련 협회 : 한국건설기술관리협회 및 한국CM협회
- `17.09.21. 제5차 보증이행 실무자 협의회
 - 잔여공사사업장 품질관리 강화방안 협의
 - 잔여공사비 산정의 정확성 제고방안 협의
- `17.11.02. 관련 세칙 개정
 - 보증채무이행세칙 일부개정
 - 환급이행사업장공사후매각규정시행세칙 일부개정
- `17.11.14. 관련 지침 개정(예정)
 - 분양이행 사업장의 공사품질 관리 지침 전부개정
→ HUG 건설사업관리 지침(제정)
 - 현장조사와 사업성검토에 관한 지침 일부개정

나. 사례추진시 활용한 법률지식 등

□ 「건설기술 진흥법」 개정취지

- 건설사업관리를 강화하고 있는 법령 개정취지를 반영하여 지침 개정 검토
 - 발주청이 발주하는 일정 기준의 건설공사에 대하여 건설사업관리 의무화

※ 건설기술 진흥법 개정 주요내용

- (감리) 발주청의 건설공사 발주시 ‘감리’업무를 ‘건설사업관리’로 통합
- (감리원, 책임/시공/검측/설계감리) 용어정의 삭제 및 ‘건설사업관리기술자’로 통합
- (감리전문회사) 용어정의 삭제 및 ‘건설기술용역업자’로 통합

※ 감리 및 건설기술관리에 관한 신·구법비교

내 용	구) 건설기술 관리법	현) 건설기술 진흥법
감리원 등	- 설계감리 : 건설공사의 계획 조사 또는 설계가 관계 법령과 제 34제 항 각 호의 건설공사설계기준 및 건설공사시공기준 등에 따라 품질과 안전을 확보하여 시행될 수 있도록 관리하는 것 - 검측감리 : 건설공사가 설계도서(設計圖書) 및 그 밖의 관계 서류와 관계 법령의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하는 것 - 시공감리 : 품질관리 시공관리 안전관리 등에 대한 기술지도와 검측감리를 하는 것 - 책임감리 : 시공감리와 관계 법령에 따라 발주청으로서의 감독권한을 대행하는 것 - 감리원 : 제 28조에 따른 감리전문회사에 소속되어 검측감리 시공감리 또는 책임감리(이하 “책임감리등”이라 한다)를 하는 자	(용어 삭제 및 ‘건설사업관리 기술자’로 통합)
감리 전문 회사	제28조(감리전문회사) 책임감리등을 업(業)으로 하려는 자는 감리전문회사로서 (중략)	(용어 삭제 및 ‘건설기술용역업자’로 통합)
건설 사업 관리	발주청은 건설공사를 효율적으로 수행하기 위하여 필요하면 (중략) 건설사업관리를 위탁하여 시행할 수 있다.	발주청은 건설공사의 품질 확보 및 향상을 위하여 대통령령으로 정하는 건설공사에 대하여는 법인인 건설기술용역업자로 하여금 건설사업관리 (중략) 를 하게 하여야 한다. * 대통령령으로 정하는 건설공사 : 총공사비가 200억원 이상인 건설공사로서 300세대 이상의 공동주택 등

□ 공동주택에 대한 하자책임 강화 추세

○ 대법원에서 분양이행시 우리공사에 하자담보책임을 부담하도록 판결함에 따라 선제적 품질관리체계 필요

- 판결 선고 : 대법원 2016. 6. 23.
- 사건 번호 : 2013다66287 손해배상(기)등
- 판결 내용 : 주택분양보증인이 분양이행을 한 경우에는 ‘집합건물을 건축하여 분양한 자’에 해당하며 따라서 건축물의 하자에 대해서는 집합건물법 제9조 제1항의 분양자로서 ‘하자담보책임’을 부담
- 판결 논거 : 하자가 없는 안전하고 견고한 건물을 짓도록 유도하고, 집합건물이 부실하게 건축된 경우 수분양자와 그로부터 건물을 양수한 구분소유자를 두텁게 보호하기 위해서 주택분양보증인을 하자담보책임을 부담하는 분양자로 보는 것이 타당

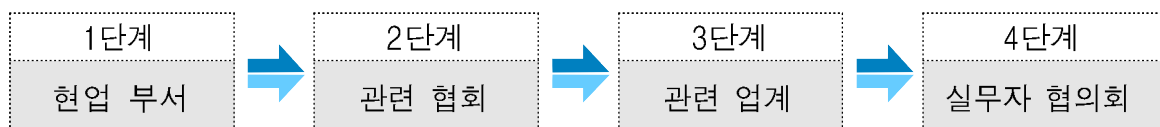
다. 사례추진 시 문제해결을 위한 특별한 업무활동 노력 등

□ 현장의 목소리를 반영한 제도개선 방향 수립

- 관련 협회·영업점·현장을 방문하여 현행 문제점 도출 및 제도개선 방향 논의
 - 한국CM협회 방문(서울 서초, '17.03.17.)
 - 서울서부관리센터 방문(서울 여의도, '17.04.24.)
 - %%%%%건설 분양보증사고 사업장 점검(경기 ~, '17.04.24.)

□ 제도개선안에 대한 4단계 심층 협의를 통하여 완성도 및 실행력 제고

- 제도개선안에 대한 4단계의 심층 토의 실시
 - 1단계 : 현업 부서 간담회(서울 북부·서부·동부 관리센터, '17.08.04.)
 - 2단계 : 관련 협회 실무협의(한국건설기술관리협회 및 한국CM협회, '17.08.21)
 - 3단계 : 관련 업계 간담회(&&CM 및 ##CM, '17.09.01.)
 - 4단계 : 보증이행 실무자 협의회(보증이행 실무자 4인, '17.09.21)



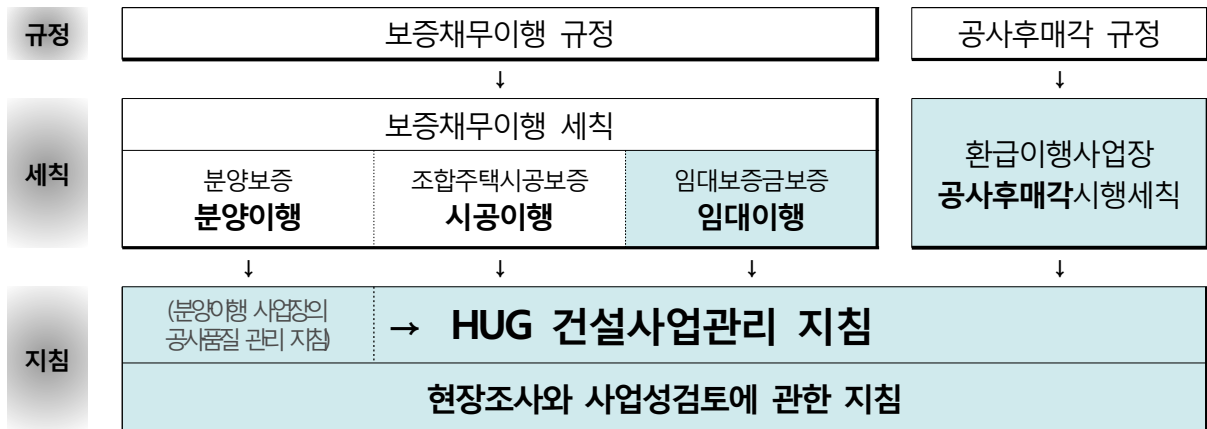
3

추진성과

가. 종합성과

① 잔여공사 사업장 관리체계 통합개선으로 보증이행 관리체계 확립

< HUG 건설사업관리 체계 >



※ 잔여공사 사업장 : 분양이행, 시공이행, 임대이행, 환급이행사업장공사후매각 사업장

※ 음영 부분 : 제도개선 성과

② 고품질 이행체계 구축으로 중대하자 등 사전예방하여 주거환경 품질 강화

4

제도개선 사항

가. 사례 추진과정의 애로사항

- 중단된 민간건설사업에 대하여 우리공사가 이행할 경우 관련 법령근거 미비
→ 보증이행 특수성(우리공사의 민간주택사업 잔여공사 행)으로 인하여 건설기술 진흥법의 제도화에 대한 어려움 발생

※ **건설기술 진흥법** : 분양보증 사고사업장의 분양이행의 경우 우리공사가 사업주체를 대신하여 잔여공사를 수행하지만 본질적으로는 민간사업으로서, 건설기술 진흥법은 이에 관하여 규정하거나 준용조항을 마련하고 있지 않음

나. 제도개선 사항

□ 주택건설사업에 대한 주택법 개정의견 도출

→ 민간주택건설사업에서도 사업계획승인권자가 건설사업관리(감리 포함)를 지정할 수 있도록 주택법 개정 건의 필요

○ 주택건설사업에 대한 사업계획승인권자의 감리자 지정(강행 규정)

※ 주택법 제43조(주택의 감리자 지정 등) ① 사업계획승인권자가 제15조제1항 또는 제3항에 따른 주택건설사업계획을 승인하였을 때와 시장·군수·구청장이 제66조제1항에 따른 리모델링의 허가를 하였을 때에는 「건축사법」 또는 「건설기술진흥법」에 따른 감리자격이 있는 자를 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 주택건설공사의 감리자로 지정하여야 한다.(이하 생략)

○ 대규모 건설사업에서 주택감리와 건설사업관리 간의 분쟁 발생

- 주상복합 등 대규모 건설사업에서는 건설사업관리를 통하여 건설사업 전반에 걸친 관리를 하는 경우가 있으나 실무상 한 사업장에 있는 주택감리(사업계획승인권자 지정)와 건설사업관리(사업주체 선정)간의 업무이전 및 분쟁 발생.